



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/178/2024
מס' בקשה: 9/63/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

נציגות הבית המשותף רח' לוי אשכול 444 במעלות - תרשיחא
באמצעות ב"כ עו"ד עבד גני

התובעת
(המשיבה):

-נגד-

1. פוקרמוביץ' נינה	<u>הנתבעים</u>
2. פוקרמוביץ' גנאדי	<u>(המבקשים):</u>

באמצעות ב"כ עו"ד כוכבי איתמר ועו"ד כוכבי יותם

החלטה

בקשת הנתבעים שאפסול את עצמי מלשבת בדיון, בשל הליך קודם בין הצדדים, שנדון לפניי.

רקע כללי

1. במרכז ההליך בית משותף ברחוב לוי אשכול 444 מעלות תרשיחא הרשום כגוש 18778 חלקה 14 (להלן – **הבית המשותף**). הבית המשותף בנוי משני אגפים וכולל 35 תתי חלקות. באגף 1 - חמש חנויות, באגף 2 - שלושים דירות (להלן – **אגף הדירות**).
2. לפי התקנון המוסכם, מדובר בבית מורכב כמשמעו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, הכולל הפרדת ניהול והפרדת שימוש ברכוש המשותף. בקומת המרתף של אגף הדירות, קיימים מחסנים, מספרם של אלו נמוך ממספר הדירות. קומת המרתף על המחסנים שבה אינה מוצמדת קניינית לאיזו מהדירות והיא רכוש משותף המשתיך לאגף הדירות.
3. נתבע 2 הוא בנה של נתבעת 1 (להלן – **הנתבע**) ומי שרכש בתאריך 03.09.2020 דירה בבית המשותף, הרשומה כתת חלקה 16 (להלן - **תת חלקה 16 או הדירה**); בתאריך 29.01.24 העביר הנתבע את זכויותיו בדירה לאמו, נתבעת 2 (להלן – **הנתבעת**).
4. ההליך שלפניי נפתח בחודש ינואר 2025, בתביעה שהגישה נציגות אגף הדירות (להלן – **הנציגות או התובעת**), לסילוק ידם של הנתבעים ממחסן מספר 11 שבקומת המרתף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/178/2024
מס' בקשה: 9/63/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליכים הקודמים

5. להליך שלפניי קדמו הליכים משפטיים; תחילתם בשנת 2019, בתביעה שהגישה הנתבעת יחד עם גברת בשם קרב לודמילה, מי שהייתה נכון לאותה עת, הבעלים של תת חלקה 21 (להלן - **לודמילה**). בתביעה ביקשו השתיים צו האוסר על הנציגות למנוע מהנתבעת כניסה לבית המשותף, לצורך שימוש במחסן שבקומת המרתף, בהתאם להרשאתה של לודמילה. בכתב ההגנה טענה הנציגות כי המחסנים שבקומת המרתף הם רכוש משותף, ולכן היא מתנגדת לשימוש של לודמילה במחסן 11 וכן להרשאה שנתנה לנתבעת להשתמש בו. בתביעה שכנגד שהגישה הנציגות נגד הנתבעת ונגד לודמילה, ביקשה הנציגות סעדים שמטרתם למנוע מהנתבעת ומלודמילה שימוש במחסנים.

6. ההליכים הקודמים הועברו לטיפול בתאריך 28.01.21. בהסכמת הצדדים הוריתי על כינוס האספה הכללית לצורך דיון והצבעה בנושאים שבמחלוקת **לרבות הסדרת השימוש של בעלי הדירות במחסנים שבקומת המרתף**.

7. באספה הכללית שהתכנסה ביום 03.08.22 נמצא שרוב בעלי הדירות מעוניינים במחסן לשימוש הפרטי. בהצבעה שנערכה הוחלט שכול דירה תהיה זכאית למחסן אחד; עוד הוחלט לאסור על בעל דירה שקיבל מחסן, להעבירו לצד ג' שאינו בעל דירה.

8. בדיון שהתקיים בתאריך 21.11.22 ניתן פסק דין בהסכמת הצדדים. בהתאם להצהרתה של לודמילה בדיון, ניתן צו הצהרתי בדבר זכותה להחזיק במחסן אחד בלבד, מחסן מספר 10. בפסק הדין לא חויבה לודמילה בפניוים של מחסנים אחרים, אך בהצהירה כי היא זכאית רק למחסן מספר 10 - נשמט לכאורה הבסיס לטענת המבקשים, בדבר זכות שימוש במחסנים נוספים, בהרשאת לודמילה. בסוף פסק הדין נקבע כי על בעלי הדירות לפעול בהתאם להחלטת האספה הכללית מיום 03.08.22.

טענות הצדדים בהליך העיקרי

9. נכון למועד הגשת התביעה, המבקשת היא הבעלים של תת חלקה 16, ובפועל מתגורר בה המבקש. בהליך שלפניי טוענת הנציגות כי לתת חלקה 16 יוחד מחסן מספר 1; אך המבקשים השתלטו על מחסן נוסף - מחסן 11, בניגוד להחלטת האספה הכללית בהליכים קודמים, אשר בין היתר קבעה שלכול דירה יוקצה מחסן אחד.

10. בכתב ההגנה שהוגש לתיק ביום 23.03.25 טענו המבקשים כי החזקה במחסן 11 הועברה להם בשנת 2007 "על-ידי דייר קודם בבניין". בקשר להחלטת האספה הכללית טענו המבקשים כי אין לה תחולה עליהם, היות שלא הוזמנו לאספה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/178/2024
מס' בקשה: 9/63/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות הצדדים בבקשה לפסלות

11. המבקשים טוענים כי בפתח הדיון שהתקיים בתאריך 12.05.25 ציינתי כי דנתי בעבר בסכסוך אחר בין הצדדים, וכי ההחלטה שניתנה באותו הליך רלבנטית להכרעה בתיק דנן. נטען כי מיד לאחר מכן, ניהלתי שיח עם בא כוח המשיבה בשאלה, מה יש בכוונת הנציגות לעשות עם מחסן 11 לאחר שתקבלו לחזקתה, והנציגות השיבה לכאורה לשאלתי כי יש בכוונתה לערוך הגרלה; ונשאלה האם הזוכה בהגרלה יזכה במחסן לצמיתות או לזמן קצוב. נטען כי בהמשך הדברים הבעתי דעתי כי עריכת הגרלה אינה הפתרון הנכון, וכדאי לחשוב על פתרון אחר דוגמת שימוש ברוטציה של הדיירים. נטען בבקשה כי שיח זה נעשה "מעל לראשם של המבקשים, ומבלי שהתבקשה תגובתם לכך". לטענת המבקשים, שיח זה חרץ את גורל התביעה, עוד בטרם הספיקו לומר מילה אחת בדיון.

12. מנגד טענה המשיבה, כי על המבקשים היה להעלות את טענתם לפסלות במעמד הדיון, אך הם לא עשו כן. לטענת המשיבה, הבקשה לפסלות היא המשך להתנהלות "הקלוקלת וחסרת תום הלב" של המבקשים, בהליכים הקודמים. מעבר לכך טענה המשיבה כי יש לדחות את הבקשה בהעדר תצהיר לתמיכת הנטען בה; והן לגופם של דברים - משאין במסד העובדתי נשוא הבקשה, להצביע על חשש ממשי למשוא פנים; לדברי המשיבה, טענת המבקשים כי זכות הטיעון שלהם קופחה אינה מתיישבת עם זמן הטיעון שהוקצה לשני באי כוחם של המבקשים, כמשתקף מהפרוטוקול.

לאחר בחינת טענות הצדדים מצאתי שיש לדחות את הבקשה.

13. כדי לפסול שופט מלשבת בדיון בגין הליך קודם שניהל, יש לשכנע כי קיים חשש ממשי למשוא פנים בשל נעילת דעתו של השופט עקב ההליך הקודם [סעיף 77א(א) [לחוק בתי המשפט](#) (נוסח משולב), התשמ"ד-1984; [ע"א 3542/19](#) חמודה חמודה בע"מ נ' זועבי (נבו) 2.9.2019].

14. העובדה שאותו מותב ניהל הליך קודם בענייניו של בעל דין, אינה מקימה כשלעצמה עילת פסלות, זאת גם אם ההליכים הקודמים וההליכים החדשים קשורים זה לזה, וגם אם ההליכים החדשים נוגעים לאותה פרשה עובדתית, ואף אם הם המשך ישיר לה [ראו: [עפ"ס 46141-01-25 פלוני נ' פלונית](#) (נבו 19.1.2025); [ע"א 8949/17](#) שוקר נ' אינספקס בע"מ (נבו 21.8.2019)]. "העובדה שלמותב קיים זיכרון עובדתי כלשהו בעל רלוונטיות לנסיבות ההליך הנדון, אף היא אינה מקימה כשלעצמה עילת פסלות ויש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו" [ע"א 8872/20 סקטור 55 סחר וקמעונאות בע"מ נ' אינסל (נבו 1.2.2021)]. הדברים רלבנטיים בעיקר בהליכים המתנהלים בפני המפקח על רישום המקרקעין; תביעות בענייניו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/178/2024
מס' בקשה: 9/63/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של בית משותף מסוים ידונו בפני אותו מפקח (ראו: תקנה 79 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011); ואכן, לא אחת נידונות בפני המפקח תביעות ביחס לבתים משותפים, שלגביהם כבר קיימות הכרעות שיפוטיות שניתנו על ידו [ראו והשוו: ע"א 6702/20 פלוני נ' פלונית (נבו 5.11.2020)], בקשר לכלל שחל בבתי המשפט לענייני משפחה "משפחה אחת, שופט אחד".

15. ביישום הדברים על ענייננו יש לקבוע כי העובדה שדנתי בהליכים קודמים הנוגעים לאותו עניין שעומד לדיון בהליך דנן אינה מצדיקה החלטה על פסלות לישב בדיון.

16. בדיון שהתקיים ביום 12.05.22 ביקשתי את התייחסותם של המבקשים להחלטת האספה הכללית שהתקבלה בחסות ההליך הקודם, ולעובדה שבהליך הקודם לא עלתה טענה מצד המבקשים לזכויות במחסן 11. במענה לכך טענו באי כוח המבקשים כי לא ידוע להם במה עסק ההליך הקודם. מששיקפתי לבאי כוח המבקשים את הקושי העולה מטענותיהם, בראי דיני הבתים המשותפים, לרבות חוק המקרקעין הקובע את סמכותה של האספה הכללית לקבוע את דרכי הניהול והשימוש ברכוש המשותף; והפסיקה המורה כי בהליכים לפניו, יחרוץ המפקח על המקרקעין את הדין בהתאם למצב הרישומי של הבית המשותף, ביקשו המבקשים לדחות את הדיון: "**אנחנו רוצים לעבד את המידע שעלה פה ולא צוין בכתב התביעה**". בשלב זה העלו המבקשים טענה חדשה שאינה מופיעה בכתב הגנתם, להתיישנות התביעה (עמוד 2 שורות 31-32); וטענה חדשה נוספת - שמחסן 11 נרכש על ידי המבקשים "**תמורת תשלום מסוים שיש לנו היבטים של חוסר תיעוד**" (עמוד 2 שורות 28-27).

17. שיקוף הדברים כמתואר, מתחייב כחלק מסמכויותי בניהול ההליך, ואין בו להצביע על "נעילת דעתי" כפי שטוענים המבקשים. הנעשה בהליך הקודם ובפרט ההחלטה שהתקבלה באספה הכללית מחייבים את כול בעלי הדירות בבית המשותף.

18. דבר קיומו של ההליך הקודם צוין בכתב התביעה ומסיבות מובנות עובדה זו אף קיבלה ביטוי משמעותי בדיון מיום 12.05.25. הברור שערכתי מול הנציגות ביחס לעתידו של מחסן 11 נועד להבנת דרך הילוכה של הנציגות בנוגע להסדרה של השימוש במחסנים בבית המשותף, לשם מטרה מרכזית זו כונסה האספה הכללית במסגרת ההליך הקודם; בהקשר זה צוינו בפרוטוקול דברי הנציגות כי "**אולי היה נכון להצמיד את המחסנים לדירות בשביל למנוע סכסוכים עתידיים. אנחנו צריכים את המנגנון המעשי שלא יוצר סכסוכים**" (עמוד 2 שורות 18-19) בהקשר לדברים אלו, התייחסה הנציגות לאופן שבו מתבצע שיוך של המחסנים לדירות (בהגרלה), כאן הבעתי עמדתי כי להשקפתי במקרים מסוג זה, בנסיבות שבהן אין מספיק רכוש משותף לשימוש שווה של כל הדיירים, ראוי לפעול בדרך אחרת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/178/2024
מס' בקשה: 9/63/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(רוטציה) – אף נתתי כדוגמה מצב שבו אין מספיק חניות, והתייחסתי לאפשרויות הקיימות – שימוש בהתאם לכלל הקובע ש"כול הקודם זוכה" או ברוטציה. בניגוד לטענת המבקשים מדובר היה בשיח כללי ולא בהוצאה לפועל של החלטה סופית ונחרצת שאליה לכאורה הגעתי, כמשתמע מדברי המבקשים.

19. בשל העדר חשיבות של שיח זה למחלוקת מושא הדיון, לא מצאו הדברים ביטויים בפרוטוקול. כידוע, פרוטוקול צריך לשקף את עיקרי הדברים שנאמרו בדיון ולא את כל שנאמר במהלכו, בפרט כאשר הדברים שנאמרו אינם בעלי חשיבות עניינית כלשהי, ואין בהם כדי להשפיע בדרך כלשהי על תוצאות ההליך [ראו: סעיף 68(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984; רע"א 1739/22 לוזון נ' ש.ש.טוביץ בע"מ (נבו) 10.07.2022]]. הבקשה שלפניי הוגשה כשבוע לאחר הדיון - לא הוגשה בקשה לתיקון פרוטוקול.

20. בשולי הדברים אציין כי אותו שיח שעליו מלינים המבקשים התקיים באמצע הדיון ולא בראשיתו (ראו סעיף 19 לעיל), אך גם אם היה מתקיים בפתח ההליך, כנטען – ממילא ניתנה למבקשים האפשרות לפרוס טענותיהם ברוחב יד, כמשתקף מהפרוטוקול.

21. יש לדחות את טענת המבקשים כי ההחלטה שניתנה בסוף הדיון כוללת היבטים בעלי חשיבות לבקשת הפסלות. בהחלטה זו ניתן ביטוי לפגמים בהתנהלותם של המבקשים, **בעטיים לא צמחה כול תועלת מקיום הדיון**. כך צוין בהחלטה כי המבקשים העלו בדיון טענות שלא בא זכרם בכתב ההגנה, וכי המבקשים ביקשו שהות לערוך בירור נוסף - דבר שהיה עליהם לעשות עד לישיבת קדם משפט (בנסיבות שבהן קיומו של הליך הקודם היה ידוע למבקשים). בהחלטה אף אוזכרה בקשת המבקשים לתיקון כתב ההגנה - זו הוגשה יום לפני הדיון, ובניגוד לכללי סדר הדין האזרחי (תקנה 49(ג) לתקנות).

22. לסיכום האמור, יש לדחות את הטענה בדבר גיבוש עמדה סופית המקימה עילת פסלות. משנדחתה הבקשה אני מחייבת את המבקשים יחד ולחוד בהוצאות המשיבה בסך 1,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותסגור את תיק הבקשה.

ניתנה היום, ח' בסיוון תשפ"ה, 04 ביוני 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין